



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/4/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

המבקשים:

1. ארתור איסקוב
 2. הדר איסקוב שטנגר
- באמצעות ב"כ: עו"ד מריאנה לי
הבונים 18, ת.ד. 8951, נתניה 4250467
טל': 09-9639559-09 פקס: 099578971

נגד

המשיבים:

1. ציוני רחל
 2. ציוני אפרים
- רש"י 25, רמת גן 5256035

פסק דין

1. לפניי בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, לכוף המשיבים בקנס או במאסר, לקיים פסק הדין שניתן ביום 14.9.2021 בתביעה שמספרה 5/462/2020, לעניין צווי עשה המורים חיוב המשיבים, הנתבעים בהליך העיקרי, לבצע העבודות הדרושות לתיקון ליקויים בדירתם כמפורט בפסקה 19 לפסק הדין, להמציא לתובעים אישור בכתב מטעם איש מקצוע מורשה בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים ותקינותן, וכן לבצע העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים כמפורט בפסקה 25 לפסק הדין (להלן - "פסק הדין").
2. בהתאם להלכה הפסוקה "הליך הביזיון נחשב הליך אכיפה קיצוני מאחר שהסנקציה בעקבותיו - קנס או מאסר - עשויה להיות קשה ופוגעת, ולכן מקובל לראות בו הליך שיורי, לאחר שההליכים האחרים האפשריים נבחנו או מוצו. פסיקתו של בית משפט זה חזרה והדגישה כי השימוש בכלי אכיפת זה שפגיעתו עשויה להיות קשה צריך להיות מוגבל רק למקרים מתאימים, וכי אין להיזקק להליכי ביזיון בית המשפט כאשר קיימת דרך אחרת לביצוע ההוראה השיפוטית" (רע"א 3888/04 שרבט נ' שרבט, פ"ד נט(4) 49, 58 (2004)). כלשון, כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר בפסק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/4/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדין שניתן בע"פ 5338/17 משה אבוטבול - ראש עיריית בית שמש נ' פיליפ, פסקה 41 לפסק דין, פורסם ב"נבו" (1.11.2018): "הקנס המתמשך עלול לפגוע באופן קשה בכיסו ובקניינו של אדם, והמאסר פוגע ממשית בחירותו האישית - זכויות יסוד המעוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. משכך, השימוש באמצעי אכיפה על פי הפקודה, צריך להיעשות במשורה, וכעניין חריג, ולהיות מוגבל למצבים בהם כל יתר האמצעים כבר מוצו ולא הועילו, ולא נותר אלא להשתמש בהליך בזיון בית משפט כדי להבטיח את אכיפתה של ההוראה השיפוטית".

3. אשר לדרכים האחרות לאכיפת פסקי דין וצווים של בית המשפט, אלה כוללות הן "דרכי אכיפה ישירות, כאשר השכיחה בהן היא ביצוע פסק הדין לפי חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 באמצעות המוציא לפועל", הן "דרכי אכיפה עקיפות על דרך של נקיטת פעולות המיועדות לאלץ את החייב בדין לכבד את פסק הדין" (עניין שרבוט, 59). זאת, בהינתן, כאמור, העקרון המנחה לפיו אכיפת פסקי דין וצווים שיפוטיים תיעשה על ידי אמצעי הכפיה החמור פחות מבין אלה המתאפשרים (ראו גם: רע"פ 7148/98 עזרא נ' זלזניאק, פ"ד נג(3) 337, 349-350 (1999)).

4. בנסיבות העניין, משניתן לאכוף פסק הדין באמצעות ההוצאה לפועל ומשהתובעים והמבקשים לא פעלו בדרך זו, טרם הגשת בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, כמתחייב, הנני להורות מחיקת התובענה על הסף.

5. משלא התבקשה תגובת המשיבים, איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, א' שבט תשפ"ב, 3 ינואר 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו